



**ДЕПАРТАМЕНТ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ул. Подшибякина, д. 15, г. Салехард,  
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, тел.: (34922) 9-94-93, доб. 343,  
e-mail: dszn@yanao.ru, сайт: www.dszn.yanao.ru

**10.04.2026 № 89-07/01-04/2879**

Ноябрьский городской суд Ямало-  
Ненецкого автономного округа

Административный истец  
Региональная корпоративная  
общественная организация  
инвалидов «Центр информационной  
поддержки «Таганай»  
адрес: 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск,  
ул. Рабочая, д. 109-Б, кв. 4  
taganai@yandex.ru

Административный ответчик  
Департамент социальной защиты  
населения Ямало-Ненецкого  
автономного округа  
адрес: 629008, Ямало-Ненецкий  
автономный округ, г. Салехард,  
ул. Подшибякина, д.15

Дело № 2а-859/2026

**ВОЗРАЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
о признании решений, действий (бездействий) незаконными,  
возложении обязанности устранить допущенное нарушение  
прав и законных интересов**

Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент, автономный округ), рассмотрев административное исковое заявление Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» о признании решений, действий (бездействий) незаконными, возложении обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных интересов, сообщает следующее.

1. Отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления урегулированы Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона № 8-ФЗ информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 8-ФЗ содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.

Частью 2.1 статьи 7 Федерального закон № 8-ФЗ установлено, что общедоступная информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления предоставляется государственными органами и органами местного самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных.

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона № 8-ФЗ государственные органы, органы местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности используют сеть «Интернет», в которой создают официальные сайты.

Статьей 13 Федеральный закон № 8-ФЗ установлены требования к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, которая подлежит размещению в сети «Интернет».

Перечни информации о деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации утверждаются в порядке, определяемом субъектами Российской Федерации (часть 6 статьи 14 Федерального закона № 8-ФЗ).

Статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплён принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы, что означает обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований.

Сведения об исполнении бюджета предоставляются в рамках соответствующего отчета, для утверждения которого действующим законодательством также предусмотрена специальная процедура, не предусматривающая такой формы отчетности как ответ на запрос.

Основанием исключаящим возможность предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления также является запрос, в котором ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным органом, органом местного самоуправления, проведении анализа деятельности государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении

иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией (пункт 6 части 1 статьи 20 Федерального закона № 8-ФЗ).

Специальным правовым статусом для проведения анализа деятельности государственного органа в части проверки соответствия расходов требованиям Федеральных законов от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ, Федеральный закон № 189-ФЗ), поставщики социальных услуг (исполнители государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере) не наделены.

Согласно пунктам 2, 3 постановления Правительства автономного округа от 01.12.2022 № 1153-П «Об организации доступа к информации о деятельности Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», перечень информации о деятельности исполнительного органа, размещаемой на официальном сайте исполнительного органа, утверждается приказом исполнительного органа автономного округа в соответствии с типовым перечнем информации о деятельности исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа, размещаемой на официальных сайтах исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным данным постановлением.

Приказом департамента от 20.01.2023 № 2-ОД «Об организации доступа к информации о деятельности департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа и подведомственных государственных организаций» утвержден Перечень информации о деятельности департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, размещаемой на официальном сайте департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Перечень департамента).

Департаментом неоднократно давались разъяснения РКООИ «Центр информационной поддержки «Таганай» о бюджетных расходах на социальные услуги, предоставляемые негосударственными поставщиками (письма департамента от 07.08.2025 № 89-07/01-07-01/6377, информационная справка от 07.08.2025 № 89-02/11-09/4781, информационная справка от 08.08.2025 № 89-02/11-09/4828).

В ответах департамента также была предоставлена ссылка на официальный сайт департамента финансов автономного округа, по которой можно ознакомиться с отчетностью об исполнении бюджета за 2024 год – <https://fin.yanao.ru/documents/active/443506/>.

При таких обстоятельствах предоставление информации,

содержащей детализацию бюджетных расходов на социальные услуги, предоставленных негосударственным поставщикам, для целей указанных в обращении, не предусмотрено.

Опубликование сведений о распределении средств субсидий в разрезе негосударственных поставщиков социальных услуг законодательством Российской Федерации на сайте департамента не предусмотрено.

Средства бюджета автономного округа, предусмотренные в 2024 году на поддержку негосударственных поставщиков социальных услуг, направлены на данные цели в рамках заключенных соглашений в полном объеме.

Кроме того, в 2026 году, в силу требований бюджетного законодательства Российской Федерации, процесс предоставления субсидий негосударственным поставщикам в автономном округе осуществляется с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2. Административный истец просит суд обязать административного ответчика рассмотреть обращение об установлении экономически обоснованного тарифа на услуги «Социальное такси» с обязательным учетом инфляции с момента последней индексации и реальной структуры затрат негосударственного поставщика и принять по нему мотивированное решение, при этом административный истец не приводит правового обоснования обязанности совершения указанных действий административным ответчиком.

В статье 8 Федерального закона № 442-ФЗ установлены полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания, в числе которых утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг; установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (пункты 10, 11 указанного федерального закона).

Указанной нормой федеральный законодатель делегировал полномочия по определению порядка и размера выплачиваемой компенсации субъекту Российской Федерации. Федеральным законом № 442-ФЗ размер компенсации, предоставляемой поставщику социальных услуг и критерии его определения, не установлены, указанный акт не содержит и положений о полной или частичной компенсации затрат, понесенных негосударственными поставщиками.

Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона № 442-ФЗ финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосударственными поставщиками социальных услуг осуществляется путем предоставления субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.

В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 442-ФЗ, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Часть 8 статьи 30 Федерального закона № 442-ФЗ предусматривает выплату компенсации в размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере социального обслуживания осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату (часть 9 статьи 30 Федерального закона № 442-ФЗ).

В автономном округе Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержден постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2015 № 1306-П (далее – Порядок № 1306-П).

Согласно пункту 2 Порядка № 1306-П тарифы на социальные услуги утверждаются приказом департаментом для организаций социального обслуживания, находящихся в ведении автономного округа.

При этом Федеральный закон № 442-ФЗ устанавливает полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации только в части утверждения порядка предоставления социальных услуг, а не самих тарифов на данные услуги.

Соответственно, департамент не обладает полномочиями по установлению тарифов на социальные услуги организациям социального обслуживания негосударственного сектора.

В 2026 году негосударственным поставщикам социальных услуг в автономном округе предоставляется компенсация согласно:

- 1) Порядку предоставления субсидий из окружного бюджета



поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), связанных с предоставлением социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 25.06.2021 № 557-П (далее – Порядок № 557-П), в связи с предоставлением социальных услуг в стационарной и (или) полустационарной формах социального обслуживания, срочных социальных услуг;

2) Порядку предоставления из окружного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в сфере социального обслуживания, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 30.12.2022 № 1325-П (далее – Порядок № 1325-П), в связи с предоставлением социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому.

При расчете размера субсидий согласно Порядкам №№ 557-П, 1325-П, применяются тарифы, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств (департаментом) для организации социального обслуживания, находящейся в ведении автономного округа, расположенной в муниципальном образовании в автономном округе, в котором поставщик социальных услуг (исполнитель услуг) предоставляет данные услуги.

Субсидии, предоставляемые согласно Порядкам № 557-П, № 1325-П, имеют компенсационный характер и направлены на возмещение расходов, связанных с оказанием социальных услуг, рассчитанных на основании тарифов на социальные услуги, исходя из прямых и косвенных расходов на предоставление социальных услуг, в пределах объема, установленного стандартами социальных услуг, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2014 № 1087-П (далее – стандарты социальных услуг).

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению на территории автономного округа, формируются на основе нормативов подушевого финансирования, рассчитанных в соответствии с утвержденной методикой. В основу расчетов положены прямые и косвенные расходы организаций социального обслуживания, подведомственных автономному округу, а также плановая численность получателей услуг с учетом территориального корректирующего коэффициента (постановление Правительства автономного округа от 25.12.2015 № 1306-П).

Департамент не обладает полномочиями по проверке расчетов и утверждению тарифов для негосударственных поставщиков социальных услуг.

Тариф на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» в 2019 году был установлен на уровне 2300 рублей для поставщиков муниципального образования город Ноябрьск в рамках пилотного проекта (постановление Правительства автономного округа от 04.06.2019 № 579-П).

При расчете тарифа срочной социальной услуги «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» для негосударственных поставщиков социальных услуг в 2019 году были включены, в том числе затраты на помощника водителя, который помогает клиентам выходить и заходить в помещения, при необходимости сопровождает клиента в месте пребывания; аренду офисного помещения; лизинговые платежи и др.

В свою очередь, поставщики, оказывающие аналогичную услугу в других муниципальных образованиях округа, получали субсидию в рамках постановления Правительства автономного округа от 28.09.2018 № 1007-П по тарифам, рассчитанным для государственных поставщиков социальных услуг.

С 2025 года был пересмотрен механизм возмещения затрат, понесенных негосударственными поставщиками при оказании данной услуги, а именно внедрен унифицированный подход, аналогичный тому, который применяется к другим социальным услугам в рамках Порядка № 557-П.

При этом количество поездок, доступных для получателя в год, согласно внесенным изменениям в стандарты социальных услуг, увеличено с 48 до 96. Кроме того, инвалидам с нарушениями опорно-двигательных функций, пользующимся креслами-колясками, осуществляющим трудовую деятельность, предоставлено право на дополнительные 96 поездок в календарный год.

Кроме того, негосударственный поставщик, с учетом положений Федерального закона № 442-ФЗ, вправе установить тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, в том числе тариф срочной социальной услуги «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси», которые могут быть выше тарифов, установленных в автономном округе для государственных поставщиков. В этом случае разница тарифа, установленная негосударственным поставщиком социальных услуг, подлежит компенсации за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.

Источниками дохода негосударственных поставщиков социальных услуг могут быть средства, полученные за оказанные социальные услуги от получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату сверх стандарта социальных услуг, а также за услуги (работы) оказанные за плату гражданам, в соответствии с иными видами деятельности, осуществляемыми негосударственными поставщиками социальных услуг.

На 01.01.2025 на территории автономного округа действовало 13 негосударственных поставщиков, предоставляющих услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси», а на 31.12.2025 – 8. Снижение числа поставщиков связано с тем, что 5 поставщиков прекратили свою деятельность:

З (1 учредитель Казаков С.Н.) – деятельность прекращена в связи с установлением фактов нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;

БФ «Вселенная добра» – отсутствие специализированного транспорта;

ИП Джабарова Н.А. – деятельность прекращена в связи с привлечением к уголовной ответственности.

На 10.04.2026 на территории округа продолжают работать 8 негосударственных поставщиков, предоставляющих услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси».

3. В соответствии с частью 1 статьи 219 КАС РФ административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

Срок обращения в суд по делам, рассматриваемым по правилам главы 22 КАС РФ начинается со дня, следующего за днем, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов (часть 3 статьи 92 КАС РФ).

По результатам рассмотрения запроса административного истца от 18.09.2025 о предоставлении информации, содержащей детализацию бюджетных расходов на социальные услуги, предоставленных негосударственным поставщикам в 2024 году, административному истцу направлен ответ за подписью первого заместителя Губернатора от 29.09.2025 № 89-02/11-09/6080 по электронной почте, что подтверждается уведомлением об отправке от 29.09.2025.

Ответ департамента от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40 дан обращения административного истца от 15.12.2025 № 1060755 и от 15.12.2025 на 2.

Требование о признании бездействия департамента выразившееся в непредоставлении по запросу от 18.09.2025 детализированной информации о бюджетных расходах на социальные услуги негосударственных поставщиков за 2024 год и необеспечении доступа к указанной информации путем ее обязательного опубликования на официальном сайте предъявлено в суд по истечении срока, установленного частью 3 статьи 219 КАС РФ.

Само по себе несогласие с содержанием полученных ответов не свидетельствует о незаконности действия (бездействия) административного ответчика, а также нарушении прав и законных интересов административного истца.



Учитывая изложенное выше, руководствуясь требованиями Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, департамент

**ПРОСИТ:**

1. Отказать в удовлетворении заявленных требований административного истца в полном объеме.

2. Учитывая удаленность места проведения судебного заседания и руководствуясь статьями 45, 135, 142 КАС РФ, департамент ходатайствует об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи по месту нахождения департамента на базе Салехардского городского суда автономного округа расположенного по адресу ул. Чубынина, д. 37 А, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, в связи с удаленностью Ноябрьского городского суда общей юрисдикции.

3. В случае отсутствия возможности участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, просим рассмотреть административное дело в отсутствие представителя департамента, учитывая удаленность места проведения судебного заседания.

**Приложение:**

1. Документ, подтверждающий направление административному истцу копии возражений на 1 л. в 1 экз., только в первый адрес;

2. Обращение от 23.07.2025 № 666441 на 6 л.;

3. Письмо от 24.03.2025 № А26-02-66644111-СО1 на 1 л.;

4. Письмо от 07.08.2025 № 89-02/11-09/4781;

5. Информационная справка по обращению на 4 л.;

6. Обращение от 17.07.2025 № 26-2/ООГ-2817 на 3.;

7. Ответ на обращение от 07.08.2025 № 89-07/01-07-01/6377 на 2л.;

8. Обращение от 25.07.2025 № 081 на 4 л.;

9. Письмо от 25.07.2025 № А26-02-67264211СО1 на 1 л.;

10. Письмо от 08.08.2025 № 89-02/11-09/4828 на 24 л.;

11. Информационная справка на 4 л.;

12. Обращение от 15.12.2025 № 1060755 на 2 л.;

13. Обращение № 122 от 15.12.2025 на 2 л.;

14. Ответ на обращение от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40 на 4 л.;

15. Обращение от 15.01.2025 № 123 на 7 л.;

16. Ответ на обращение от 14.01.2026 № 89-02/11-09/82 на 2 л.;

17. Обращение от 14.07.2025 № 079 на 4 л.;

18. Обращение от 14.07.2025 № 080 на 1 л.;

19. Ответ на обращение от 07.08.2025 № 89-07/01-07-01/6378 на 3 л.;

20. Ответ на обращение от 15.10.2025 № 89-02/11-09/6517 на 3 л.;

21. Ответ на обращение от 29.08.2025 № 89-29/01-07-01/2748 на 3 л.;
22. Уведомление на 1 л.;
23. Обращение от 15.08.2025 № РК ОЮЛ-34222-25 на 4 л.;
24. Ответ на обращение от 29.09.2025 № 89-02/11-09/6080 на 5 л.;
25. Ответ на обращение от 19.02.2026 № 89-07/01-20/1216 на 3 л.;
26. Ответ на обращение от 26.09.2025 № 89-29/01-07-01/3046 на 3 л.;
27. Уведомление на 1 л.

Директор департамента



О.П. Медынская